

מסורת הש"ס

א) תמוזה כה: ב) יצמות עה: ג) יצמות פה: ד) גיטין סה. ערכין טט.: ה) נכמ"י נוסף: כתיב, ו) יצמות פה: ז) נכמ"י נוסף: לארץ ישראל, ח) שם עז. נלקמן עד., ט) נכמ"י נוסף: לארץ ישראל גבוהה מנבל, י) זבחים נד: סנהדרין פ., יא) נדפ"ר שחולד, יב) נדברים כג, יג) נעיל יד ע"ג, יד) נוקלה כה. מ. וע"פ ערכין טט ע"א, טו) נכמ"י שנר"ף נוסף: לארץ ישראל, טז) יצמות סא ע"א, וע"פ מדי"ה אין זונה, יז) נלקמן עג ע"א, יח) נכמ"י שנר"ף: לפטוי, יט) נלקמן עד., כ) נדפ"ר הוה לשנויי ליה, כ"א) הוה מ"ל לשנויי ליה, כ"ב) וע"ע מוס' נעיל טו ע"א ד"ה ואדיל האשכ, כ"ג) נדנ"ל מן הפסולין. וכ"ה נכמ"י שנר"ף.



תורה אור השלם

1. אם אדניו יתן לו אשה וְהָיָה לוֹ בָּנִים וְאִבְנֵי בָנוֹת הָאִשָּׁה וְיִלְדֶיהָ תְּהִיָּה לְאִדְוָנָהּ וְהוּא יֵצֵא בְגִפּוֹ:
2. לֹא יָבֵא מְקוֹר בְּקֹהֶל יָם דּוֹר עֲשָׂרִי לֹא יָבֵא לוֹ בְּקֹהֶל יָי: דְּרִבִּים כֹּג ג' נָשָׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי קֹהֶל מִחוּץ בְּנֵי לִוִּית לְמִשְׁפַּחָתָם לְבֵית אֲבֹתָם:
במדבר ד ב
4. כִּי יָקָלָא מִמֶּךָ דְּבָר לְמִשְׁפָּט בֵּין דָּם לְדָם בֵּין דִּין לְדִין וּבֵין גִּנְיָ לְגִנְיָ דְּבָרֵי רִבְיָת בְּשַׁעֲרֵךְ וְקִמְוָה וְעֵלְתָּ אֶל הַקּוֹסֶף אֲשֶׁר יִקְוֶה יְיָ אֱלֹהֶיךָ דְּבִרִּים י ח



מוסף רש"י

הולד כמותה. משומר, דבריו קיימין. והולד עבד (תמוזה כה). מאי תלמודא. קרא משמע טפי כ"י יוסי הגלילי, דמשמע דהולדות הולכן אחר האם (שם). אין עבד עברי נהוג. דליתו מוכר מומן הוה (שכ"ו כס). אלא בזמן שהיובל נהוג. דעתיין ואם אל משפחתו משנו (גיטין סח).

הדרן עלך האומר שבות המקדש גבוה מכל ארץ ישראל. וקמת ועלית אל המקום שמע מינה אין לך עיר צארין ישראל שאין ירושלים גבוה ממנה (סנהדרין יז). מכל שעריך קרי עליה משס לבית המקדש (זבחים נד).

האומר פרק שלישי קידושין

האומר לשפחתו. מעוברת: **הרי אם בן חורין**. בגט שחרור זה וולדך עבד: **ולדה כמות**. משוחרר כדיליף בסיפא שנאמר האשה וילדיה תהיה לאדוניה בזמן שהאשה לאדוניה הולד י שתלד לאדוניה אין האשה לאדוניה אין הולד לאדוניה: **מאי סלמודא**. היכא שמעינן מהאי קרא דבריו קיימין: **אמר רבא אדריבי יוסי הגלילי**. האי קרא אדריבי יוסי קאי ולדה כמות משום שנא' כו': **מתנאי יונין ממזרין ליטעה**. מפסול זרעם שלא יהו בניהם ממזרים: **בנה עבד**. ואין ממזר דהא ולדה כמות: **בן חורין**. ומותר בישראלית: **הרי זה עבד ממזר**. בגמרא יליף לה טעמא: **גמ'** **לפסילה קאמר**. ממזר נושא שפחה דקסבר דכי כתיב ו לא יהיה קדש בישראל כשר כמיז ולא כממזר: **או דיעבד קאמר**. ממזר שנשא שפחה אכל כסתילה לא ישא דהא ישראל הוה וקרינא ביה לא יהיה קדש (דברים כג) דמתרגמינן לא יסב גברא וגו' דשפחה הרי היא כבהמה וציאותיה הפקר וקדישות: **טיהרם אם הוהרים**. שילכו למקום שאין מכירין ויאמר עבד אני ונשא שפחה ואין מוחה בידו: **ואם הנקבות לא טיהרם**. אין דרך אשה לגלות ממקומה ולבשק תחבולות לינשא בסתר מאחר שיט מוחין בידה אלמא ר' טרפון דיעבד קאמר דאי לכתחילה כיון דאין מוחין בידה ממזרת נמי מנסיב לעבד: **עבד כנעני אין לו חיים**. אינו ממיחם אחר אציו דכמיז (בראשית כג) עם החמור עם הדומה לחמור כבהמה שאין הולד כרוך אחרי הכז הילכך אי מיינסבא לעבדא לא מהני מיד: **אי אקדמסיך אטרהסיך לנכנ**. אם הייתי מכירך קודם שנשאת אשה הייתי משייך ענה לטיהר בנית: **שפיר**. שהיה אומר לו ליקח שפחה: **מאי ניהו**. מאי הוה אמר ליה איסורא לא היה מינסבי ענה למיעבד. ומשני דמינסבי לו ענה ואמר ליה זיל גנוב ומיזדבן לעבד עברי עברי ותהא שפחה מותרת לך דמכרוהו בית דין רבו מוסר לו שפחה כנענית ולא מוכר עזמוי^[כ] ולהכי נקט זיל גנוב. והוא הדין נמי מצי לאקשווי מי שרי לאנסובי ענה למיגנב אלא מקשיא אחרת סלקיה דאי הוה מקשי ליה הא הוה מצי ליה לשנויי אלא דאמר ליה מכור עזמן לעבד עברי וכריז אליעזר דאמר בפרק קמא (נעיל דף יד:) זה זה רבו מוסר לו שפחה כנענית: **והאמר מר**. במסכת ערכין: **אלא בזמן שהיובל נוהג**. דמצי למקרי ביה עד שנת היובל יעבוד י עמך^[כ]: **לא יבא לו**. דור אחריו הוא מושך דהכי משמע דור עשירי לא יבא אפילו אין בו ד' ממזרות אלא מאותו: **כולד כנעי כהמה דמי**. שאין מתייחסם אחר אציו כלל:

האומר פרק שלישי קידושין

ס.ט.

א"א אי אמרת דיעבד מאי נינהו. פי' הקונטרס מאי האי דקאמר ליה איסורא לא הוה מנסיב ליה ענה למיעבד וה"ה נמי כשא"ל זיל גנוב ואיזדבן עבד דהוה מצי לאקשווי ומי שרי להשיאו ענה לגנוב ולעשות איסורא אלא גמרא פריך שפיר עוי"ל דאי הוה מקשה ליה הכי הוה י ליה לשנויי דאמר ליה זיל ומכור עזמן וכר' אליעזר דאמר (נעיל דף יד:) אחד זה ואחד זה רבו מוסר לו שפחה כנענית^[כ]:

הדרן עלך האומר

ממזרין ליטהר כיצד ממזר שנשא שפחה ^(א) הולד עבד שיחררו נמצא הבן בן חורין ^(ב) רבי אליעזר אומר הרי זה עבד ממזר: **גמ'** איבעיא להו רבי טרפון לכתחילה קאמר או דיעבד קאמר תא שמע אמרו לו לרבי טרפון טיהרת את הזכרים ולא טיהרת את הנקיבות ואי אמרת לכתחילה קאמר ממזרת נמי תינסיב לעבדא עבד אין לו חיים תא שמע דאושפויכניה דרבי שמלאי ממזר הוה ואמר ליה אי אקדמתך טהרתינהו לבנך אי אמרת בשלמא לכתחילה שפיר אלא אי אמרת דיעבד מאי ניהו דמנסיב ליה עצה ^(א) ואמר ליה זיל גנוב ואיזדבן בעבד עברי ובשני דר' שמלאי עבד עברי מי הוה והאמר מר ^(ז) אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג אלא לאו שמע מינה רבי טרפון לכתחילה קאמר ישמע מינה אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' טרפון: רבי אליעזר אומר הרי זה עבד ממזר: אמר ר' אלעזר מאי טעמיה דרבי אליעזר דאמר קרא ^(ז) או חלך אחר פסולו ורבנן ההוא ה"בישראל שנשא ממזרת^(ט) סלקא דעתך אמינא ^(ז) למשפחותם לבית אבותם כתיב אתאא לו אפקיה ורבי אליעזר לאו אע"ג דכתב למשפחותם לבית אבותם אתאא לו אפקיה הכא נמי אף ע"ג דכתיב האשה וילדיה תהיה לאדוניה אתאא לו אפקיה ורבנן כל ולד במעי שפחה כנענית כולד במעי בהמה דמי:

הדרן עלך האומר

עשרה יוחסים עלו מבבל^(א) כהני לויי ישראלי חללי גירי וחרורי ממזירי נתיני שתוקי ואסופי יכהני לויי וישראלי מותרין לבא זה בזה ו'לויי ישראלי

חללי גירי וחרורי מותרין לבא זה בזה ^(א)גירי וחרורי^(ב) ממזירי ונתיני שתוקי ואסופי כולם מותרין לבא זה בזה ואלו הם שתוקי ^(ב)כל שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו ^(א)אסופי כל שנאסף מן השוק ואינו מכיר לא את אביו ולא אמו אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי: **גמ'** עשרה יוחסים עלו מבבל: מאי איריא דתני עלו מבבל ניתני הלכו לארץ ישראל מילתא אנב אורחיה קמ"ל^(ט) ברתניא ^(ד)וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוה מכל הארצות בשלמא בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל היינו דכתיב דברי

הבנים. אלא אי אמרת. טעמא דרבי טרפון דיעבד, אבל לכתחלה אסור, ודאי רבי שמלאי לא משיאו עצה שיגנוב ועבד עברי שמכרוהו ב"ד מותר בשפחה ולא מוכר עצמו [לעיל יד, ב], ולהכי נקט זיל גנוב. והוא הדין דמצי לאקשווי מי שרי לאינסובי עצה למגנב, אלא דהוה מתרין ליה דס"ל כו' אליעזר דאמר [שם] אפילו מוכר עצמו רבו מוסר לו שפחה כנענית. והאמר מר. במסכת ערכין [כט, א]. אין דין עבד עברי נוהג [אלא בזמן שהיובל נוהג]. דקרינן ביה עד שנת היובל יעבוד עמך [ויקרא כה, מן]. הלכה כרבי טרפון. דממזר נושא שפחה אפילו לכתחלה דאפילו איסורא דרבנן ליכא שלא גזרו על השפחה לממזר מפני תקנת בניו. **סליק פירקא.** **מתנאי**. עשרה יוחסין עלו. כשעלו [לגולה] [בני הגולה]. חללי. כהנים שנולדו מן ^(א)הפסולות לכהונה. חרורי. משוחררים. נתיני. גבעונים שמלו בימי יהושע ואמרין בריבות [נח, בן] דרדו גזר עליהם. לבא. כהני לויי וישראלי מותרים לשאת זה את זה. אבל חללה היא בלאו לכהן וגירות ומשוחררת ספק ונות נינהו. גיר. קסבר לא אקרי קהל.

עין משפט ונר מצוה

ק"ג א מ"י פ"ז מהל' עבדים הלכה ה טו"ש"ע י"ד סימן רסו סעיף סא:

ק"ד ב מ"י פט"ו מהל' אסורי ביאה הל' ג סמג לאהין ק"ז טו"ש"ע אה"ע סימן ד סעיף כ: ק"ו ג מ"י פ"א מהל' עבדים הל' י סמג עשין פג טו"ש"ע י"ד סימן רסו סעיף יד:

ק"ז ד מ"י פט"ו מהל' אסורי ביאה הל' ד סמג לאהין ק"ז טו"ש"ע אה"ע סימן ד סעיף כ: ק"ז ה מ"י סס הל' ב טו"ש"ע סס סעיף יח:

א ו מ"י פט"ז מהל' אסורי ביאה הל' טו טו"ש"ע אה"ע סימן ח סעיף א: ב ז מ"י סס הלכה טז טו"ש"ע סס סעיף ב ג: ג ח מ"י פט"ו סס הל' לג:

ד ט מ"י סס הלכה יב: ה י מ"י סס הלכה יג טו"ש"ע אה"ע סימן ד סעיף לא:



הנהות הב"ח

(א) בפשטה שנשא שפחה בנה עבד: (ב) רש"י ד"ה אלא וכו' עמך הס"ד ואח"כ מ"ה לו. לא יבא לו:



הגהות מהר"ב

רנשבורג

[א] גמ' וא"ל זיל גנוב ואיזדבן עבד. עברי. מה שמקשים העולם מנקרא מלך דלס בגפו יבא בגפו יא' והכא ע"כ לא היה נשוי דלס כן מאי קאמר רבי שמלאי אי אקדימתך אלא ר"ל מקמי שנשא וכפרש"י קושא' זו כמיהה על ספר דברי דוד להט"ו פרשת משפטים והכתיב מזה דמה שאמר הפסוק בגפו יא' הייתי האלון יכול לכופו אכל אם הוא רוצה מותר כשפחה ובמ"ש גם המ"ל פ"ג מהל' עבדים הל' ד' בשם הרעבי"א יעוש"ה ודוק':



תוס' ר"י הזקן

אין לו חיים. לעולם לכתחלה מותר, ואפילו הכי מפורת אין לה תקנה שאם נשאת לעבד אין הבן מתייחס אחוריו אלא אחריה ונמצא שהוא ממזר. אם קדמתוך. אם הכרותיך קודם שנשאת אשה הייתי משייך עצה שבניה היו כשרים. לכתחלה. ממזר בשפחה מותר, היינו שהיה משיאו לישא שפחה וישחרר

הבנים. אלא אי אמרת. טעמא דרבי טרפון דיעבד, אבל לכתחלה אסור, ודאי רבי שמלאי לא משיאו עצה שיגנוב ועבד עברי שמכרוהו ב"ד מותר בשפחה ולא מוכר עצמו [לעיל יד, ב], ולהכי נקט זיל גנוב. והוא הדין דמצי לאקשווי מי שרי לאינסובי עצה למגנב, אלא דהוה מתרין ליה דס"ל כו' אליעזר דאמר [שם] אפילו מוכר עצמו רבו מוסר לו שפחה כנענית. והאמר מר. במסכת ערכין [כט, א]. אין דין עבד עברי נוהג [אלא בזמן שהיובל נוהג]. דקרינן ביה עד שנת היובל יעבוד עמך [ויקרא כה, מן]. הלכה כרבי טרפון. דממזר נושא שפחה אפילו לכתחלה דאפילו איסורא דרבנן ליכא שלא גזרו על השפחה לממזר מפני תקנת בניו. **סליק פירקא.** **מתנאי**. עשרה יוחסין עלו. כשעלו [לגולה] [בני הגולה]. חללי. כהנים שנולדו מן ^(א)הפסולות לכהונה. חרורי. משוחררים. נתיני. גבעונים שמלו בימי יהושע ואמרין בריבות [נח, בן] דרדו גזר עליהם. לבא. כהני לויי וישראלי מותרים לשאת זה את זה. אבל חללה היא בלאו לכהן וגירות ומשוחררת ספק ונות נינהו. גיר. קסבר לא אקרי קהל.